

PEŁNE MEMORANDUM OBROŃCZE I ANALIZA BŁĘDÓW PROCEDURALNYCH

(Materiały do konsultacji z obrońcą głównym)

Sygnatura akt: 4327-0.Ds.517.2025 (PR Lubań) **Sąd:** Sąd Rejonowy w Lubaniu **Oskarżony:** Marcin Pałka **Przedmiot sprawy:** Oskarżenie z art. 53 Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii (nielegalne wytwarzanie substancji psychotropowych / środków odurzających).

Poniższy dokument stanowi wyczerpującą, szczegółową i rygorystyczną prawnie dekonstrukcję materiału dowodowego i procedury zastosowanej przez organy ścigania (Policję / CBŚP oraz Prokuraturę Rejonową). Dokument ten ma na celu przygotowanie bezwzględnej strategii procesowej, opierającej się na dyskwalifikacji kluczowych dowodów wskutek rażącego łamania prawa przez aparat ścigania. Należy bezwzględnie wykorzystać poniższe luki w celu całkowitego rozbicia aktu oskarżenia.

I. KRYTYCZNA WADA PRAWNA: BRAK MIEJSCA W SENTENCJI POSTANOWIENIA O PRZESZUKANIU

1. Stan faktyczny

Podczas realizacji przeszukania, policjanci posługiwali się Postanowieniem o przeszukaniu wydanym przez Prokuraturę, które zawierało fundamentalną wadę: **w samej sentencji postanowienia (czyli głównej części orzekającej dokumentu) pominięto dokładne wskazanie miejsca (adresu), które miało zostać przeszukane.** Adres pojawił się dopiero w części motywacyjnej (uzasadnieniu).

2. Rozkład prawny i orzecznictwo (Dlaczego jest to wada rażąca?)

- Zgodnie z **art. 94 § 1 pkt 5 k.p.k.**, postanowienie musi zawierać "rozstrzygnięcie", czyli sentencję określającą w sposób kategoryczny i jednoznaczny, jakie prawa i obowiązki zostają nałożone na obywatela. W przypadku przeszukania (ingerencji w konstytucyjne prawo do nienaruszalności mieszkania - art. 50 Konstytucji RP), to właśnie w sentencji musi paść wyraźny nakaz dla organów wykonawczych: *"zarządzam przeszukanie pomieszczeń pod adresem X"*.
- Uzasadnienie orzeczenia (art. 94 § 1 pkt 6 k.p.k.) służy wyłącznie wskazaniu motywów, którymi kierował się organ. **Uzasadnienie nie tworzy normy prawnej nakazującej czynność.**
- Orzecznictwo (np. Postanowienie SN z 14 maja 2008 r., sygn. WZ 23/08 oraz utrwalona linia doktryny) wskazuje wyraźnie: nie wolno rozszerzać, ani doprecyzowywać sentencji orzeczenia w oparciu o treść uzasadnienia. Skoro w sentencji nie było adresu, prawnie prokurator nie wydał nakazu wejścia do *tego konkretnego* lokalu.

3. Zabłokowanie konwalidacji błędu (Art. 105 k.p.k.)

Prokuratura niemal na pewno złoży (lub złożyła) pismo zatytułowane **"Postanowienie o sprostowaniu oczywistej omyłki pisarskiej"** (w trybie art. 105 k.p.k.), próbując dokleić adres do sentencji. * **Strategia Obrony:** Jest to absolutnie niedopuszczalne. Brak określenia przedmiotu rozstrzygnięcia (czyli miejsca przeszukania) to wada merytoryczna orzeczenia, a nie omyłka pisarska, rachunkowa czy przeoczenie słowa. Obrońca musi złożyć **zażalenie na to postanowienie o sprostowaniu** natychmiast po jego doręczeniu, argumentując, że prokuratura próbuje "na skróty" stworzyć nakaz przeszukania po fakcie.

4. Skutek dla procesu: Wykluczenie dowodów w oparciu o wykładnię prokonstytucyjną art. 168a k.p.k.

Ponieważ policja realizowała przeszukanie na podstawie dokumentu, który prawnie ich do tego nie upoważniał (z uwagi na brak :

- Neutralizacja linii obrony prokuratury (art. 168a k.p.k.):** Oskarżyciel z całą pewnością będzie próbował powoływać się na literalne brzmienie art. 168a k.p.k., argumentując, że dowód uzyskany z naruszeniem procedur wciąż jest dopuszczalny. **Nasza linia ataku:** Wnosimy o dokonanie przez Sąd bezpośredniej, **prokonstytucyjnej wykładni art. 168a k.p.k.** Zgodnie z ugruntowanym stanowiskiem SN (np. **postanowienie SN z dnia 26 czerwca 2019 r., sygn. IV KK 328/18**), sędziowie podlegają wyłącznie Konstytucji RP i ustawom (art. 178 ust. 1 Konstytucji). Wprowadzenie do procesu dowodów uzyskanych w wyniku rażącego naruszenia gwarancji konstytucyjnych obywatela – nienaruszalności mieszkania (art. 50 Konstytucji) oraz prawa do rzetelnego procesu (art. 45 ust. 1 Konstytucji, art. 6 EKPC) – skutkuje nierzetelnością całego postępowania. Sąd jako organ konstytucyjny nie może sankcjonować bezprawia policji dążeniem do prawdy materialnej.
- Wniosek obrońcy:** Składamy wniosek o bezwzględny zakaz wykorzystania i wyłączenie z akt sprawy wszelkich dowodów zabezpieczonych przy ul. Leśnej 25/4.

II. FIKCJA "WYPADKU NIECIERPIĄCEGO ZWŁOKI" I WIEDZA Z NIELEGALNEJ INWIGILACJI

1. Stan faktyczny

Przeszukanie było rzekomo robione "na legitymację", czyli w trybie wypadku niecierpiącego zwłoki (**art. 220 § 3 k.p.k.**). Przepis ten zakłada nagłą, niespodziewaną konieczność działania, by uchronić dowody przed zniszczeniem. Tymczasem w trakcie przeszukania i zatrzymania, funkcjonariusze obnażyli swój stan wiedzy operacyjnej, do której przyznali się w luźnej rozmowie lub poprzez zachowanie: * Groźby, że oskarżony "straci pracę w banku", co udowadnia, że policjanci wcześniej poddali oskarżonego wielodniowemu rozpracowywaniu operacyjnemu (ustalenie szczegółów kariery, pracodawcy). * Cytowanie lub posiadanie dokładnej wiedzy o korespondencji oskarżonego z żoną (SMS/komunikator) na temat konieczności zakupu "dwóch kwasów solnych w Mrówce".

2. Ocena prawna i strategia obrony

- **Brak przesłanek do "trybu niecierpiącego zwłoki":** Powyższe fakty bezspornie dowodzą, że akcja Policji była **zaplanowana, celowa i rozciągnięta w czasie**. Mieli wiedzę o miejscu pracy i prywatnych rozmowach na wiele dni/tygodni przed wejściem. Tryb "na legitymację" nie miał prawa zaistnieć, ponieważ organ ścigania dysponował ogromną ilością czasu, aby wystąpić do Sądu lub Prokuratora o legalne, prawidłowe wydanie postanowienia o przeszukaniu. Wykorzystanie trybu nagłego do planowanej akcji jest złamaniem prawa procesowego przez Policję, mającym na celu obejście wymogów uzyskania upoważnienia.
- **Nielegalne uzyskanie wiedzy operacyjnej (Art. 267 k.k.):** Z jakiego tytułu policja czytała SMS-y między mężem a żoną? Jeżeli nie mieli oficjalnej, zarządzanej przez Sąd Okręgowy zgody na kontrolę operacyjną i podsłuch, dopuścili się przestępstwa nielegalnego podsłuchu.
- **Akcja obrony:** Przesłuchanie policjantów na rozprawie musi być przeprowadzone w "krzyżowym ogniu pytań". obrońca musi zapytać pod rygorem odpowiedzialności karnej: *"Z jakiego źródła w momencie wchodzenia na posesję wiedzieliście Państwo, że oskarżony pracuje w banku oraz że pisał z żoną o kwasie solnym?"* oraz *"Dlaczego, posiadając tak wczesną i głęboką wiedzę operacyjną, nie wystąpiliście o normalny nakaz przeszukania, a użyliście trybu nadzwyczajnego na legitymację?"*.

3. Zneutralizowanie "Dowodu" w postaci kwasu solnego

- Kwas solny został przedstawiony przez policję jako "prekursor", co w sprawie o art. 53 u.p.n. kreuje narrację wytwarzania narkotyków.
- **Stan rzeczywisty:** Kwas solny kupiony w sklepie budowlanym ("Mrówka") to standardowa chemia budowlana, użyta w tym konkretnym przypadku do zmywania starego tynku z odsłanianej ściany z cegły na posesji oskarżonego.
- **Wniosek dowodowy:** Wnieść o dopuszczenie dowodu z zeznań świadka (żony) na okoliczność planowanego remontu, ustaleń małżeńskich co do zakupu środków czystości, oraz ewentualnie dowodu z dokumentacji fotograficznej/ogłędzin samej ściany z cegły, która była tym kwasem czyszczona. Należy pokazać przed Sądem, że organy ścigania celowo zmanipulowały fakt zakupu chemii gospodarczej.

4. Demaskacja kłamstwa o gramaturze (45g vs 2,57g)

- Początkowa waga rzekomych zabezpieczonych narkotyków zważonych przez Policję została sztucznie zawyżona do 45g (fałszerstwo dowodowe przy użyciu m.in. wagi z odważnikiem do kalibracji).
- Oskarżony na wszystkich przesłuchaniach kategorycznie kwestionował tę wagę i zaprzeczał handlowi/produkcji, przyznając się wyłącznie do ilości śladowych posiadanych na własny użytek.
- Finalne zarzuty (2,57g) po 14 miesiącach śledztwa całkowicie potwierdzają prawdomówność oskarżonego od pierwszego dnia i miażdżą wiarygodność organów policyjnych. Należy ten fakt potężnie wyeksponować na rozprawie jako dowód na obiektywność i szczerść wyjaśnień oskarżonego.

III. RAŻĄCE NIEDBALSTWO - "SYNDROM MAGDALENY MARKOWSKIEJ"

1. Stan faktyczny

Prokuratura Rejonowa w Lubaniu w tak poważnej sprawie dopuszcza się rażących, skandalicznych błędów, które kompromitują jej rzetelność. W Postanowieniu o powołaniu biegłych lekarzy psychiatrów (mającym ocenić poczytalność Marcina Pałki), w uzasadnieniu prokurator skopiowała fragment z zupełnie innej sprawy, wpisując, że zachodzą *"wątpliwości co do poczytalności Magdaleny Markowskiej"*. Pismo sprostowano "zwykłą omyłką" dopiero, gdy błąd wytknął obecny adwokat.

2. Znaczenie procesowe (Podważenie Wiarygodności)

Błąd ten wydaje się drobny po sprostowaniu, ale strategicznie w rękach dobrego adwokata jest to "złota karta" do podważania całego śledztwa. * **Argumentacja dla obrońcy na rozprawie:** Przed zamknięciem przewodu lub przy ocenie dowodów (np. wagi narkotyków, poprawności protokołów, notatek policyjnych) obrońca powinien podnosić: *"Wysoki Sądzie, akt oskarżenia i dowody w tej sprawie opierają się na dokumentach przygotowywanych metodą mechanicznego powielania 'kopiuj-wklej'. Mamy tu do czynienia z organami ścigania, które w oficjalnych pismach kierujących człowieka na badanie psychiatryczne, badają poczytalność"*

obcej kobiety o nazwisku Markowska! Jeśli prokuratura myli oskarżonych i myli osoby w tak poważnych pismach, w jaki sposób Sąd może dać bezkrytyczną wiarę precyzji w wyliczaniu gramatur, interpretowaniu dowodów i pisaniu notatek operacyjnych w tej sprawie? Cóż to śledztwo to taśmowa produkcja bez weryfikacji faktów."

IV. BŁĘDNA KWALIFIKACJA "RECYDYWY" Z ART. 64 § 1 K.K.

1. Stan faktyczny i błąd formalny

W kwalifikacji prawnej aktu oskarżenia dopisano działanie w warunkach recydywy (art. 64 § 1 k.k.). Jednocześnie w wykazie uprzedniego skazania wskazano na wyroki w wymiarze: 5 miesięcy oraz 1 miesiąca pozbawienia wolności.

2. Analiza prawna

Zgodnie z ugruntowanym orzecnictwem i bezpośrednim brzmieniem **art. 64 § 1 k.k.**, warunkiem sine qua non (niezbędnym) przyjęcia recydywy podstawowej jest uprzednie skazanie i **odbycie co najmniej 6 miesięcy kary pozbawienia wolności za JEDNO, konkretne przestępstwo** (lub z wyroku łącznego). Kar o długości 1 miesiąca i 5 miesięcy (jeśli nie zostały prawomocnie złączone w jeden wyrok wynoszący minimum 6 miesięcy, co zależy od aktu pobytu w ZK) z reguły nie sumuje się arytmetycznie "na piechotę" przez prokuratora dla stworzenia recydywy z różnych, osobnych kar, które jednostkowo nie przekraczają 6 miesięcy. * **Wniosek:** Dokładnie sprawdzić kartę karną. Jeśli z żadnego z tych wyroków oskarżony nie siedział łącznie w jednym ciągu (jako jeden wyrok łączny lub jednostkowy) 6 miesięcy, zarzut z art. 64 § 1 jest wadliwy i podlega wykreśleniu przez Sąd na wniosek obrony, co diametralnie obniża górne i dolne granice zagrożenia karą.

V. PODSUMOWANIE ZADAŃ DLA OBROŃCY (CHECKLISTA PRZED ROZPRAWĄ)

1. [] **Złożenie formalnego wniosku z art. 168a k.p.k.** o niedopuszczenie i dyskwalifikację wszystkich dowodów zabezpieczonych przy przeszukaniu z uwagi na brak adresu w sentencji postanowienia oraz bezprawność zastosowania trybu "niecierpiącego zwłoki".
 2. [] **Wykorzystanie błędu sentencji jako tarczy.** Kategoryczne skarżenie do Sądu Rejonowego wszelkich prób Prokuratury do "prostowania" braku adresu trybem sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej (art. 105 k.p.k.).
 3. [] **Rozbicie legendy o "prekursorach".** Powołanie świadka i dowodów rzeczowych na okoliczność remontu ściany (kwas solny z marketu) oraz pozostałych legalnych zastosowań odczynników (lutowanie, gołębienie).
 4. [] **Krzyżowe przesłuchanie funkcjonariuszy operacyjnych.** Zmuszenie ich przed Sądem do przyznania, że znali miejsce pracy i treść SMS-ów, co obnaży ich "nagły wypadek" jako pretekst i ukrytą inwigilację (potencjalne przestępstwo z art. 231 i 267 k.k.).
 5. [] **Podważenie recydywy.** Weryfikacja odpisów wyroków z Krajowego Rejestru Karnego pod kątem niezgodności arytmetycznej z warunkami art. 64 § 1 k.k.
 6. [] **Wykorzystanie spójnych zeznań.** Wskazanie na konsekwentne kwestionowanie początkowej ilości 45g i przyznanie się od początku do ilości śladowej — co ostatecznie potwierdziła sama prokuratura oskarżając za 2,57g.
-

Dokument stanowi własność oskarżonego i służy wyłącznie jako materiał przygotowawczy dla jego oficjalnego Obróńcy, w celu obrony praw gwarantowanych w Konstytucji RP i Kodeksie Postępowania Karnego.